

0016626-85.2022.8.26.0564

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... processado e condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ressalta que o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 08/03/2004 e a extinção da pena se deu há mais de 02 anos.

O pedido veio acompanhado de documentos (págs. 06/15). Houve a juntada da Folha de Antecedentes atualizada (págs. 21/26) e da respectiva certidão de objeto e pé do processo ali ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016626-85.2022.8.26.0564 - lauda

CONCLUSÃO:

Em 30 de novembro de 2022 faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra. Daniela de Carvalho Duarte. Eu, _____ Ana Laura Moreira Garutti Colonato, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016626-85.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Reabilitação

Requerente:

LEANDRO LUIZ GENARI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL formulado por LEANDRO LUIZ GENARI, representado por seu advogado, com fundamento nos artigos 744 do Código de Processo Penal e artigo 93 e seguintes do Código Penal.

O requerente alega, em síntese, que nos autos do processo nº 0108078-

46.2003.8.26.0564, foi processado e condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ressalta que o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 08/03/2004 e a extinção da pena se deu há mais de 02 anos.

O pedido veio acompanhado de documentos (págs. 06/15). Houve a juntada da Folha de Antecedentes atualizada (págs. 21/26) e da respectiva certidão de objeto e pé do

processo ali constante (págs. 27/28).

O Ministério Público manifestou-se sobre o pedido de maneira favorável (pág. 32).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Acerca da matéria da reabilitação criminal, existem alguns artigos no ordenamento jurídico penal brasileiro, sendo eles: do artigo 93 ao artigo 95 do Código Penal, e do artigo 743 ao artigo 750 do Código de Processo Penal. Inclusive, possível verificar os requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal para a concessão da reabilitação criminal, quais sejam: a) que tenha decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contados do dia em que tenha sido extinta a pena ou terminada a sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, caso não haja revogação; b) que tenha tido domicílio no País durante os 2 (dois) anos; c) que, durante esse mesmo período, o requerente tenha dado demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; d) e que tenha ressarcido o dano causado pelo delito ou que demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido da reabilitação, ou que exiba documentos comprovando a renúncia da vítima ou novação da dívida.

No presente caso, o réu comprovou ter cumprido integralmente a pena a que condenado já tendo, inclusive, decorrido lapso temporal superior a 02 anos (certidões - págs. 21/26 e 27/28). Dessa feita, o primeiro requisito encontra-se cumprido.

No tocante ao segundo requisito, houve também o seu preenchimento, pois o reabilitando comprovou que tem mantido domicílio na cidade de São Bernardo do Campo (pág. 08), realizando atividade lícita, trazendo, inclusive, cópia de seu holertith (pág. 10/12).

De igual modo, também comprovou o bom comportamento social, seja ele público ou privado, pois não houve mais condenações em seu desfavor, nem mesmo havendo processos em andamento, além de ter juntado as declarações de págs. 37/40.

Finalmente, não há notícia de dano a ser ressarcido.

Portanto, reconheço que foram satisfatoriamente preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento do pedido.

Desta forma, com fundamento nos artigos 93 e 94 do Código Penal c.c. art. 748 do Código de Processo Penal, CONCEDO a REABILITAÇÃO CRIMINAL ao sentenciado LEANDRO LUIZ GENARI, RG nº 35033557, CPF nº 224.355.868-84, diante da presença de todos os requisitos legais, ficando assegurado ao requerente o sigilo dos registros sobre seu processo (0108078-46.2003.8.26.0564), fazendo-se as anotações necessárias para que a certidão fornecida seja negativa, exceto nos casos de determinação judicial diversa ou para instrução de eventuais processos de novas infrações penais.

Decorrido o prazo para a apresentação de recursos voluntários, remetam-se os autos, conforme previsão do artigo 746 do Código de Processo Penal, ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário.

Nos termos do Comunicado CG nº 1108/2014, anote-se no processo principal o segredo de justiça, a fim de se evitar a publicidade dos registros do processo e da condenação, conforme artigo 93 do Código Penal, bem como no "Histórico de Partes" do SAJ.

Após o trânsito em julgado, anote-se junto ao Cartório do Distribuidor e oficie-se ao IIRGD informando sobre a presente decisão, de acordo com determinação do artigo 747 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA